

ДОГОВОР
розничной купли-продажи № _____

г. _____

«__» _____ г.

_____, «_____», именуем _____ в дальнейшем
«**Продавец**» в лице _____, действующего на основании
_____, с одной стороны, и

_____, (паспорт серия _____
№ _____ выдан _____), именуем _____ в дальнейшем
«**Покупатель**», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности -
«Сторона»,

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить _____ (далее - «Товар») в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Товар приобретается Покупателем для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

1.3. К отношениям Сторон по Договору применяется Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и иные правовые акты, принятые в соответствии с ним.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязан:

2.1.1. Предоставить Покупателю необходимую и достоверную информацию о Товаре, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.

2.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества в день подписания настоящего Договора

2.1.3. Обменять Товар по требованию Покупателя на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет, в течение _____ дней с момента передачи Товара Покупателю.

2.1.6. При отсутствии необходимого для обмена товара по требованию Покупателя принять Товар обратно и возратить Покупателю уплаченную за него денежную сумму.

2.2. Продавец имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты Товара Покупателем в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.

2.3. Покупатель обязан:

2.3.1. Оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.

2.3.2. Принять Товар в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.

2.4. Покупатель имеет право:

2.4.1. Требовать от Продавца предоставления необходимой и достоверной информации о Товаре.

2.4.2. До заключения Договора осмотреть Товар, потребовать от Продавца проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования Товара (если это не исключено ввиду характера Товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле).

2.4.3. В случае непредоставления информации о Товаре требовать от Продавца

Продавец _____

Покупатель _____

возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения Договора, а если Договор заключен, в разумный срок отказаться от исполнения Договора, потребовать возврата уплаченной за Товар суммы и возмещения других убытков.

2.4.4. Обменять Товар на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации в течение _____ дней с момента передачи Товара, а при отсутствии у Продавца необходимого для обмена товара вернуть Товар Продавцу и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Передача Товара осуществляется в месте нахождения Продавца путем его вручения Покупателю непосредственно после оплаты Товара в размере и порядке, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора.

3.2. Договор считается исполненным с момента вручения Товара Покупателю.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Цена Товара составляет _____ (_____) рублей, в том числе НДС _____ % в размере _____ (_____) рублей.

4.3. Оплата производится Покупателем непосредственно в момент заключения Договора.

4.4. Оплата производится Покупателем путем внесения денежных средств в кассу Продавца.

4.5. Продавец обязуется выдать Покупателю кассовый или товарный чек (или иной документ, подтверждающий оплату Товара).

5. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОДАЖИ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

5.1. Покупатель, которому продан Товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены Продавцом, по своему выбору вправе потребовать:

замены недоброкачественного Товара товаром надлежащего качества;

соразмерного уменьшения покупной цены;

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара;

возмещения расходов на устранение недостатков Товара.

5.2. В случае обнаружения недостатков Товара, свойства которого не позволяют устранить их, Покупатель по своему выбору вправе потребовать замены такого Товара товаром надлежащего качества или соразмерного уменьшения покупной цены.

5.3. Вместо предъявления указанных в п. п. 5.1, 5.2 настоящего Договора требований Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы.

5.4. При отказе от исполнения Договора с требованием возврата уплаченной за товар суммы Покупатель по требованию Продавца и за его счет должен возвратить полученный Товар ненадлежащего качества.

5.5. При возврате Покупателю уплаченной за Товар суммы Продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость Товара из-за полного или частичного использования Товара, потери им товарного вида или подобных обстоятельств.

5.6. При замене недоброкачественного Товара на товар надлежащего качества Продавец не вправе требовать возмещения разницы между ценой Товара, установленной договором, и ценой Товара, существующей в момент замены товара.

5.7. При замене недоброкачественного Товара на аналогичный, но иной по размеру, фасону, сорту или другим признакам товар надлежащего качества подлежит возмещению разницы между ценой заменяемого Товара в момент замены и ценой товара, передаваемого взамен Товара ненадлежащего качества.

5.8. В случае предъявления требования о соразмерном уменьшении покупной цены Товара в расчет принимается цена Товара на момент предъявления требования об уценке.

5.9. При возврате Продавцу Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать возмещения разницы между ценой Товара, установленной Договором, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения его требования.

Вариант для заключения договора розничной купли-продажи с покупателем-гражданином:

5.10. Правила, предусмотренные настоящим разделом, применяются, если Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ним, не установлено иное.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны разрешают споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

6.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, спор рассматривается в _____.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец

Юридический адрес: _____

Адрес для корреспонденции _____

ИНН/КПП _____ / _____

ОГРН _____

Банковские реквизиты:

р/с № _____

в _____

к/с № _____

БИК _____

Покупатель

Адрес места жительства: _____

Паспорт _____

Банковские реквизиты:

сч. № _____

в _____

к/с № _____

БИК _____

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

Продавец _____

Покупатель _____